

0006250-49.2016.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... da facção criminosa PCC, comandado o tráfico de drogas no bairro Colinas, na cidade de Assis. Tal pessoa já era conhecida na DISE, por já ter passagem por Tráfico de Drogas. Foi verificado que o referido acusado, então investigado, era considerado o 'patrão do tráfico' no bairro Colinas, exercendo a função de 'disciplina' dentro da facção criminosa.

Assim, visando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006250-49.2016.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0006250-49.2016.8.26.0047 - 2014/002135

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA, DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, DAVID VENANCIO DE SOUZA, DIEGO BARBOSA MENDES, DIRLEY REIS ROCHA, EDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, ELVIS APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO CRISTIANO DA SILVA, DANILO APARECIDO DOS SANTOS, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, GABRIELA CRISTINA DA SILVA, GASPAR PEREIRA NETO, GLEICE DA SILVA, IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA, JEAN LUCAS CARDOSO DA SILVA, JOSE RICARDO DE OLIVEIRA VALIM, LEILANE MARQUES DA SILVA, ADRIELI CRISTIANE BARBOSA DE CAMPOS, ANA PAULA ALVES ARAGÃO, AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, ALAN DE SOUZA SANTOS, ALAN EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ALINE HORACIO, ANA CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, ANA DO NASCIMENTO, ANA LÚCIA DA SILVA CONDE, DANIELA CRISTINA BOKATTI SOUZA, ANA PAULA DOS SANTOS, AURELIANO DE ALMEIDA, CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS PEREIRA, CRISTIANO BARBOSA, DAILDO DE SOUZA SILVA e DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO CARNIO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa fixar a responsabilidade de 83 denunciados.

Em razão do número excessivo de acusados, o feito foi desmembrado, visando maior celeridade à tramitação processual, permanecendo nestes autos os corréus LEILANE MARQUES DA SILVA, ADRIELI CRISTIANE BARBOSA DE CAMPOS, ALAN DE SOUZA SANTOS, ALINE HORÁCIO, ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA, DARIO

APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, DAVID VENANCIO DE SOUZA, DIEGO BARBOSA MENDES, DIRLEY REIS ROCHA, EDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, ELVIS APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, FÁBIO CRISTIANO DA SILVA, DANILO APARECIDO DOS SANTOS, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, GABRIELA CRISTINA DA SILVA, GASPAS PEREIRA NETO, GLEICE DA SILVA, IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA, JEAN LUCAS CARDOSO DA SILVA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA VALIM, ANA PAULA ALVES ARAGÃO, AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, ALAN EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA DO NASCIMENTO, ANA LÚCIA DA SILVA CONDE, DANIELA CRISTINA BOKATTI SOUZA, ANA PAULA DOS SANTOS, AURELIANO DE ALMEIDA, CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS PEREIRA, CRISTIANO BARBOSA, DAILDO DE SOUZA SILVA e DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO CARNIO (fls. 7168/7169).

AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, vulgo 'Nenê', 'Amarelo' ou 'Amarelinho', qualificado às fls. 7304/7305, foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, no art. 35 e, por uma vez, no art. 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, este c.c. art. 40, VI, do mesmo diploma legal.

JOSÉ RICARDO OLIVEIRA VALIM, vulgo 'Cacá', 'Kaká' ou 'Treme', qualificado à fl. 7349, FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA, vulgo 'Fernandinho', qualificado à fl. 7357, DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 7559, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, vulgo 'Barba' e 'Chiquinho', qualificado à fl. 7694, e CRISTIANO BARBOSA, vulgo 'Oreia' ou 'Rodrigo', qualificado à fl. 7695, como incurso no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e no art. 35 da Lei 11.343/06.

GASPAS PEREIRA NETO, vulgo 'Fantasminha', qualificado à fl. 2351, GABRIELA CRISTINA DA SILVA, a 'Gabi', qualificada às fls. 7293/7294, LEILANE MARQUES DA SILVA, qualificada à fl. 7295, IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA, qualificado à fl. 7296, JEAN LUCAS CARDOSO DA SILVA, qualificado à fl. 7297, GLEICE DA SILVA, qualificada às fls. 7298/7299, DANIELA CRISTINA BOKATTI SOUZA, qualificada às fls. 7300/7301, FÁBIO CRISTIANO DA SILVA, vulgo 'Bilão', qualificado às fls. 7302/7303, CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, vulgo 'Cesão', qualificado às fls. 7306/7307, ALAN EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 7308, ANA LÚCIA DA SILVA CONDE, qualificada às fls. 7309/7310, ANA PAULA ALVES ARAGÃO, vulgo 'Paula' ou 'Loira', qualificada às fls. 7311/7312, ANA PAULA DOS SANTOS, vulgo 'Paula', qualificada às fls. 7313/7314, DIEGO BARBOSA MENDES, qualificado à fl. 7393, CLÉBER DOS SANTOS PEREIRA, qualificado às fls. 7465/7466, DIRLEY REIS ROCHA, qualificado à fl. 7499, DANILO APARECIDO DOS SANTOS, vulgo 'Danilinho', qualificado à fl. 7499, DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO CARNIO, qualificado à fl. 7503, ALINE HORÁCIO, qualificada à fl. 7584, ADRIELI CRISTIANE DE CAMPOS GOMES, qualificada à fl. 7596, DAILDO DE SOUZA SILVA, qualificado à fl. 7696, DAVID VENANCIO DE SOUZA, qualificado à fl. 7697, ANA DO NASCIMENTO, qualificada à fl. 7738, EDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, o 'Matheus', qualificado à fl. 7747, ELVIS APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo 'Neguinho', qualificado à fl. 7759, ALAN DE SOUZA SANTOS, qualificado à fl. 7821, AURELIANO DE ALMEIDA, vulgo 'Schumacher', 'Alemão' ou 'Ferrari', qualificado à fl. 7835, e ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, qualificada à fl. 7836, como incurso no art. 35 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, desde o ano de 2013 até o final de 2014, nesta Cidade e Comarca de Assis/SP, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, VALDILEI RODRIGUES SOUZA, AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, GLEICE DA SILVA, RICARDO MOISÉS BENTO, BRUNO HENRIQUE DA SILVA PIMENTA, VALDINEIA CUNHA MOREIRA, MAIARA CRISTINA MOREIRA DE AGUIAR, MAYRA CRISTINA MOREIRA DE AGUIAR, SILMARA TÂNIA ARRUDA, VÍTOR HUGO SANTOS FREITAS, ALAN EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JÉSSICA NANCY DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA, SÉRGIO MARQUES DO AMARAL, TATIANE CAMPOS DA SILVA, ANA LÚCIA DA SILVA CONDE, THIAGO WILLIAN GARCIA, WILLIAN SOARES MOREIRA LIMA, RAFAEL GONÇALVES SANTOS, MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA, ANA PAULA DOS SANTOS, ANA PAULA ALVES ARAGÃO, JEAN LUCAS CARDOSO DA SILVA, GABRIELA CRISTINA DA SILVA, DANIELA CRISTINA BOKATTI SOUZA, RONALDO MANZONI, ANA DO NASCIMENTO, NELSON SANTOS LUCENTE, ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA, JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, ELVIS APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, REGINALDO LOPES DE SOUZA, TIAGO APARECIDO ELIAS,

ALINE HORÁCIO, DIEGO BATISTA DOS SANTOS, DANILO APARECIDO DOS SANTOS, GIOVANNI VARIANTE, DIRLEY REIS ROCHA, MÁRCIO ANTONIO CRISÓTOMO CUNHA, AURELIANO DE ALMEIDA, VERA LÚCIA DOS SANTOS, GASPARE PEREIRA NETO, DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, THIAGO ALEXANDRE DE SOUZA ESPÍNDOLA, WILLIAN DE SOUZA, RAFAEL FERREIRA, VALDERNÍCIO FERREIRA, CLEUTON DA SILVA, LEILANE MARQUES DA SILVA, MARCOS ROBERTO FERREIRA, LARA DE CÁSSIA LUCENTE, MARCOS SILVEIRA RODRIGUES, DIEGO JOSÉ SILVA, ÉDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, VALMIR ALVES DOS SANTOS CASTRO, DIEGO BARBOSA MENDES, TIAGO LUIZ ASSUMPÇÃO, PAULO ROBINSON MARSULO, JOSÉ RICARDO OLIVEIRA VALIM, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, THOMAS ÉDSON MIRANDA DE ALMEIDA, NIVALDO DA SILVA BISPO, CRISTIANO BARBOSA, LUÍS CARLOS DOS SANTOS, JÚNIOR CÉSAR MENDES DE SOUZA, TIAGO HENRIQUE BOLONHEZI, ALAN DE SOUZA SANTOS, DAVID VENÂNCIO DE SOUZA, DAÍLDO DE SOUZA SILVA, RICARDO WANDERLEY CÂNDIDO, CLODAIR BENEDITO PINTO, RONALDO RIBEIRO DA SILVA, FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA, ADRIELI CRISTIANE DE CAMPOS GOMES, DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO CARNIO, MARCELO CONSONI DA SILVA, CLÉBER DOS SANTOS PEREIRA, FÁBIO CRISTIANO DA SILVA, RENATO FULGÊNCIO CAMILO, JANAÍNA MARIA FERREIRA, agindo em concurso de pessoas, teriam se associado, entre si, e com os adolescentes Bruno César Soares, Raul Martins Ribeiro e Rodrigo Augusto Lucente Ferreira para o fim específico de cometerem crimes de tráfico de drogas - item 1 da denúncia.

Consta, também, na denúncia que, desde data incerta, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, VALDILEI RODRIGUES SOUZA, AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, RAFAEL GONÇALVES SANTOS, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA, JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, REGINALDO LOPES DE SOUZA, DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL FERREIRA, CLEUTON DA SILVA, MARCOS ROBERTO FERREIRA, DIEGO JOSÉ SILVA, TIAGO LUIZ ASSUMPÇÃO, PAULO ROBINSON MARSULO, JOSÉ RICARDO OLIVEIRA VALIM, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, THOMAS ÉDSON MIRANDA DE ALMEIDA, NIVALDO DA SILVA BISPO, CRISTIANO BARBOSA, LUÍS CARLOS DOS SANTOS, JÚNIOR CÉSAR MENDES DE SOUZA, RONALDO RIBEIRO DA SILVA, FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA e RENATO FULGÊNCIO CAMILO, supostamente, integraram organização criminosa autodenominada "PCC" ("Primeiro Comando da Capital") - item 2 da denúncia.

Relata a denúncia, ainda, que, em data e lugar incerto, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, VALDINEIA CUNHA MOREIRA e MAIARA CRISTINA MOREIRA AGUIAR, agindo em concurso, teriam concorrido para que Júnior César Mendes de Souza, Tiago Henrique Bolonhezi, ALAN DE SOUZA SANTOS, DAVID VENÂNCIO DE SOUZA e DAÍLDO DE SOUZA SILVA transportassem, para posterior entrega a terceiros, 502,930 g (quinhentos e dois gramas, novecentos e trinta miligramas) de cocaína, sem autorização legal - item 4.1.c da denúncia.

Cumpra observar que JÚNIOR CÉSAR MENDES DE SOUZA, TIAGO HENRIQUE BOLONHEZI, ALAN DE SOUZA SANTOS, DAVID VENÂNCIO DE SOUZA e DAÍLDO DE SOUZA SILVA, já respondem pelos delitos de tráfico de drogas e pela associação para o tráfico que eles mantinham entre si, nos autos do processo criminal nº 0004979-73.2014.8.26.0047 dessa 1ª Vara Criminal de Assis

Consta, também, na inicial que, em data e lugar incerto, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, MARCOS ROBERTO FERREIRA, LARA DE CÁSSIA LUCENTE e MARCOS SILVEIRA RODRIGUES, agindo em concurso, teriam concorrido para que ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI guardasse, para posterior entrega a terceiros, 11 (onze) porções de crack, pesando aproximadamente 53,62 g (cinquenta e três gramas e sessenta e dois miligramas), sem autorização legal - item 4.1.d da denúncia.

Acrescenta a inicial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, mantinha em depósito, munições de uso permitido pertencentes a MARCOS ROBERTO FERREIRA e LARA DE CÁSSIA LUCENTE, contando com o apoio de MARCOS SILVEIRA RODRIGUES - item 4.1.d da denúncia.

ANA CLÁUDIA já respondeu pelos delitos previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 nos autos da Ação Penal nº 0001645-91.2014.8.26.0415, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmital-SP.

Acrescenta a inicial que, em data e lugar incerto, nesta cidade e Comarca, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS teria concorrido para que ÉDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, vulgo 'Matheus', e o adolescente Raul Martins Ribeiro, transportassem, de Assis/SP para Ourinhos/SP, 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximadamente de 45,420 g (quarenta e cinco gramas, quatrocentos e vinte miligramas) - item 4.1.g da denúncia.

Cumpra observar que ÉDSON MATHEUS já respondeu pelo delito de tráfico de drogas objeto deste item, nos autos da Ação Penal nº 005596-17.2014.8.26.0408, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos-SP.

Consta, outrossim, na denúncia que, em data e lugar incerto, nesta cidade e Comarca, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS teria concorrido para que DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, de apelido 'Branquinho', tivesse em depósito 23 (vinte e três) porções de crack, pesando aproximadamente 94,640 g (noventa e quatro gramas e seiscentos e quarenta miligramas), 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 526,960 g (quinhentos e vinte e seis gramas e novecentos e sessenta miligramas) e 221 (duzentas e vinte e uma) porções de cocaína, pesando aproximadamente 200,380 g (duzentos gramas e trezentos e oitenta miligramas) - item 4.1.h da denúncia. Cumpra observar que DARIO já responde pelo delito de tráfico de drogas objeto deste item, nos autos da Ação Penal nº 0007282-60.2014.8.26.0047, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Assis.

Relata a inicial ainda, que, em data incerta, em local não apurado, nesta Cidade e Comarca, AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, o 'Nenê da Progresso' e 'Amarelinho', na qualidade de comprador das drogas, teria contribuído para que VALMIR ALVES DOS SANTOS, o 'Val', e o adolescente Bruno César Soares, adquirissem, de DIEGO BARBOSA MENDES, para posterior entrega a terceiro, sem autorização legal, 563,680 g (quinhentos e sessenta e três gramas, seiscentos e oitenta miligramas) de cocaína, na forma de crack - item 4.1.j da denúncia.

VALMIR e DIEGO já respondem pelo delito de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal nº 2075/14 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente/SP.

Consta ainda, na exordial que, em data incerta, em local não apurado, nesta Cidade e Comarca, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, supostamente, concorreu para que ANA DO NASCIMENTO trouxesse consigo 1 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 129,400 g (cento e vinte e nove gramas e quatrocentos miligramas), para posterior entrega ao consumo de terceiros - item 4.1.k da denúncia.

Cumpra salientar que ANA já responde pelo delito de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº 3192/2014 da 1ª Vara Judicial da Comarca de Paraguaçu Paulista-SP.

Relata a denúncia, ainda, que, em data incerta e local não apurado, nesta cidade e Comarca, VALDILEI RODRIGUES DE SOUZA, de alcunha 'Dilei', CLODAIR BENEDITO PINTO, vulgo 'Dindão', e WILLIAN SOARES MOREIRA LIRA, o 'Alemão', supostamente, concorreram para que, no dia, horário e local mencionados na exordial, Marcelo Consoni da Silva e CLÉBER DOS SANTOS PEREIRA transportassem de outro Estado, para posterior entrega a terceiros, 184 (cento e oitenta e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 95,375 Kg (noventa e cinco quilos, trezentos e setenta e cinco gramas) - item 4.1.l da denúncia.

MARCELO e CLÉBER respondem pelos fatos nos autos da Ação Penal nº 0001345-04.2014.8.12.0033, da Vara única Judicial da Comarca de Eldorado-MS.

Acrescenta, por fim, a inicial que, RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, vulgo 'Diguinho', supostamente, teria concorrido para que FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA tivesse em depósito, para posterior entrega de terceiros, 10 (dez) pinos plásticos contendo cocaína e 82 (oitenta e duas) pedras de crack - - item 4.1.m da denúncia.

Cumpra salientar que FERNANDO já responde pelo delito de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal nº 1801/2014 da 2ª Vara Judicial da Comarca de Palmital-SP (fls. 011/238i).

Os acusados AIVINO MENDES DE OLIVEIRA, GLEICE DA SILVA, ALAN EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, IAGO RAFAEL BATISTA VIEIRA, ANA LÚCIA DA SILVA CONDE, ANA PAULA ALVES ARAGÃO, GABRIELA CRISTINA DA SILVA, DANIELA CRISTINA BOKATTI SOUZA, ANA DO NASCIMENTO, ANA CLÁUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, ELVIS APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, ALINE HORÁCIO, DIRLEY REIS ROCHA, AURELIANO DE ALMEIDA, GASPARE PEREIRA NETO, DARIO APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA, LEILANE MARQUES DA SILVA, ÉDSON MATHEUS RODRIGUES ANDREOTTI, DIEGO BARBOSA MENDES, JOSÉ RICARDO OLIVEIRA VALIM, FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES, CRISTIANO BARBOSA, ALAN DE SOUZA SANTOS, DAVID VENÂNCIO DE SOUZA, DAÍLDO DE SOUZA SILVA, FERNANDO JOSÉ NOVAES DA SILVA, ADRIELI CRISTIANE DE CAMPOS GOMES, DANIEL DE OLIVEIRA DOURADO CARNIO, CLÉBER DOS SANTOS PEREIRA, FÁBIO CRISTIANO DA SILVA, ANA PAULA DOS SANTOS, DANILO APARECIDO DOS SANTOS e JEAN LUCAS CARDOSO DA SILVA foram notificados (fls. 5024, 5033, 5042,

5044, 5056, 5060, 5176, 5395, 5419, 5502, 5517, 5522, 5527, 5542, 5554, 5557, 6549, 6563, 6723) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 5108/5167, 5168/5169, 5443/5446, 5448, 5449/5450, 5452/5453, 5466/5488, 5564/5572, 5573/5574, 5581/5582, 5608/5627, 5646/5648, 5699/5712, 5820/5821, 5822, 5826/5827, 6250/6260, 6290/6293, 6334/6335, 6340, 6341, 6343, 6344, 6376/6399, 6497/6503, 6524/6534, 6570/6572, 6680/6684, 6750/6751, 6752/6757, 6814/6827, 6933/6940, 6975/7000), a denúncia foi recebida (fl. 7244).

Em instrução foram inquiridas as testemunhas (fls. 7474, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7585, 7723, 7770), os réus interrogados (fls. 7304/7305, 7298/7299, 7308, 7306/7307, 7296, 7309/7310, 7311/7312, 7293/7294, 7300/7301, 7584, 7499, 7835, 7559, 7295, 7694, 7695, 7821, 7697, 7696, 7596, 7503, 7465/7466, 7302/7303, 7313/7314, 7499, 7297, 7357, 7393, 7349, 7738, 7759, 7747, 7836), e o corréu GASPAS não foi interrogado, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 7796).

Foi deferida a utilização de prova emprestada (fls. 7456/7457).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação dos acusados, conforme descrito na exordial (fls. 7866/8001); do d. Defensor das corré GABRIELA e DANIELA, preliminarmente, pela ilicitude das provas, alegando ausência de autorização judicial para a realização da interceptação telefônica, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 8031/8083 e 8084/8136), do d. Defensor do corréu FRANCISCO, preliminarmente, pela ilicitude das provas, alegando ausência de autorização judicial para a realização da interceptação telefônica, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, em regime inicial semiaberto (fls. 8142/8191); da d. Defensora do corréu CÉSAR AUGUSTO, preliminarmente, pela ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando que a interceptação não pode ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios, pela absolvição (fls. 8192/8201); do d. Defensor do corréu EDSON MATHEUS, pela absolvição, ou pela desclassificação do delito para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal (fls. 8202/8204); do d. Defensor da corré ANA LÚCIA, pela absolvição (fls. 8208/8210); do d. Defensor do corréu AIVINO, preliminarmente, pela falta de materialidade por ausência de laudo pericial de entorpecente que é atribuído ao acusado, e pela absolvição (fls. 8211/8219), do d. Defensor do corréu CLEBER, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 8222/8227), do d. Defensor da corré GLEICE, pela absolvição (fls. 8228/8230), do d. Defensor do corréu ALAN EDUARDO, preliminarmente, pela ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando que a interceptação não pode ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios, e pela absolvição (fls. 8231/8235), da d. Defensora do corréu ELVIS, pela absolvição (fls. 8236/8240), do d. Defensor do corréu DIEGO BARBOSA, pela absolvição (fls. 8241/8266), do d. Defensor do corréu GASPAS, pela absolvição (fls. 8269/8272), do d. Defensor do corréu FÁBIO, pela absolvição (fls. 8295/8299), da d. Defensora do corréu DÁRIO, pela absolvição (fls. 8300/8302), do d. Defensor dos corréus DAVID e DAILDO, preliminarmente, pela inépcia da denúncia, pela ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando que a interceptação não pode ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios, pela ocorrência de renovações sucessivas, e pela inexistência de transcrição completa das conversas interceptadas, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como pela fixação do regime inicial aberto (fls. 8303/8308 e 8309/8314), do d. Defensor do corréu JOSÉ RICARDO, preliminarmente, pela nulidade das interceptações telefônicas, alegando que a interceptação não pode ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios e, no mérito, pela absolvição (fls. 8315/8321), do d. Defensor do corréu AURELIANO, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação das possíveis atenuantes, bem como pela fixação da pena no mínimo legal (fls. 8322/8324), do d. Defensor do corréu DANIEL, pela absolvição (fls. 8325/8328), do d. Defensor do corréu IAGO, pela absolvição (fls. 8329/8331), do d. Defensor da corré ANA PAULA ALVES ARAGÃO,

preliminarmente, pela nulidade das interceptações telefônicas, alegando que a interceptação não pode ser admitida quando a prova puder ser feita por outros meios e, no mérito, pela absolvição (fls. 8332/8340), do d. Defensor do corréu DIRLEI, pela absolvição (fls. 8351/8355), do d. Defensor da corré ADRIELI, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela isenção das custas processuais (fls. 8356/8360 e 8494), do d. Defensor da corré LEILANE, pela absolvição (fls. 8363/8367), do d. Defensor do corréu JEAN LUCAS, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, pela fixação do regime inicial menos rigoroso, pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como pela detração penal e isenção das custas processuais (fls. 8373/8391), do d. Defensor do corréu CRISTIANO BARBOSA, pela absolvição (fls. 8393/8399), do d. Defensor da corré ANA DA NASCIMENTO, pela absolvição (fls. 8407/8409), do d. Defensor da corré ANA CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI, pela absolvição (fls. 8411/8415), da d. Defensoria do corréu FERNANDO JOSÉ, pela absolvição (fls. 8420/8426), do d. Defensor dos corréus ALAN DE SOUZA e ALINE, preliminarmente, pela ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando que a prorrogações foram automáticas e pela absolvição (fls. 8427/8450 e 8451/8475), do d. Defensor do corréu DANILO, pela absolvição (fls. 8486/8493) e do d. Defensor da corré ANA PAULA DOS SANTOS, pela absolvição (fls. 8558/8559). É o relatório.

2. Preliminares.

2.1. Da alegação de inépcia da denúncia.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois se configuram preenchidos os requisitos legais, descrevendo-se as situações tidas por antijurídica e os fundamentos jurídicos correlatos, permitindo aos acusados o regular exercício do direito de defesa.

Se à acusação assiste ou não razão, esse é o problema que será enfrentado a seguir.

2.2. Das alegações de nulidade da interceptação telefônica.

Com efeito, consoante se depreende dos autos da interceptação telefônica (0012349-40.2013.8.26.0047), apurava-se, de início, as condutas perpetradas pela pessoa conhecida por 'Diguinho' – RODRIGO SEVERINO DOS SANTOS, que, segundo apurado pela DISE, era integrante da facção criminosa PCC, comandado o tráfico de drogas no bairro Colinas, na cidade de Assis. Tal pessoa já era conhecida na DISE, por já ter passagem por Tráfico de Drogas. Foi verificado que o referido acusado, então investigado, era considerado o 'patrão do tráfico' no bairro Colinas, exercendo a função de 'disciplina' dentro da facção criminosa.

Assim, visando identificar o modus operandi, identificar coautores, e apreender substâncias entorpecentes, a d. autoridade policial representou pela interceptação telefônica (fls. 3/6 dos autos 0012349-40.2013.8.26.0047).

Instado a se manifestar, o i. Promotor de Justiça foi favorável a interceptação (fl. 12 dos autos 0012349-40.2013.8.26.0047), e tendo em vista a imprescindibilidade do ato, foi autorizada a realização da interceptação telefônica – o que deu ensejo, aliás, a inúmeras apreensões de entorpecente e ao ajuizamento da presente ação penal, salientando-se que no início da fase investigatória, na maioria das vezes, não se tem ainda um quadro nítido sobre os acontecimentos, de sorte afirmar-se desde logo todos os indícios ao ajuizamento da ação penal. Daí porque não se pode desprezar a realização da interceptação como importante prova para a persecução penal, sem prejuízo das demais – prova oral, apreensão de entorpecente, de objetos e outras.

Mais a mais, como é cediço, segundo jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal, o disposto no art. 5º da Lei nº 9.296/96 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações. Vale ressaltar que nunca é demais

lembrar que a Suprema Corte já manifestou entendimento no sentido de que se o sigilo foi quebrado e a prova obtida por meio lícito, isto é, com a devida ordem judicial e considerando que a Constituição Federal proíbe apenas as provas colhidas por meio ilícito e não veda o empréstimo de uma prova lícitamente apurada, há que se deferir o compartilhamento das provas para fins de instruir outro procedimento investigatório (cf. Inq. 2725 QO/SP, rel. Min. Carlos Britto, 25.6.2008). In casu, as decisões que deferiram, bem como aquelas que as prorrogaram as interceptações telefônicas encontram-se nos autos de nº 0012349-40.2013.8.26.0047, apensado nestes autos principal, estando devidamente fundamentadas e demonstraram a necessidade da continuidade da medida, especialmente porque o material que estava sendo coletado indicava a real ocorrência das práticas delituosas investigadas. Assim, considerando a necessidade da interceptação telefônica, pois, no tocante ao tráfico de drogas, as pessoas são resistentes no sentido de fornecerem informações, com medo de represálias, e que o tráfico de drogas exerce forte vigilância nas proximidades dos pontos de venda, bem como locais onde as drogas se encontram escondidas, o que dificulta, sobremaneira, a campana nos referidos locais, resta fundamentada a admissão da interceptação, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996.

Salienta-se, ainda, que os d. Defensores tiveram acesso, durante a instrução, a todas as provas produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação. Vale lembrar que foi facultada às partes a vista das mídias fora do cartório, sendo que não há qualquer defeito nelas. Ainda, salienta-se que a integralidade da mídia decorrente da interceptação, e não apenas os trechos transcritos, está gravada em CD, que se encontra nos autos de interceptação telefônica.

Por fim, nunca é demais lembrar que é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que não é necessária a transcrição in totum do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, visto que a Lei nº 9.269/96 não traz qualquer exigência nesse sentido (cf. STJ - HC: 245108 SP 2012/0117720-4, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j em 22/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, p. em 02/05/2014).

Ademais, consoante entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a transcrição total das conversas interceptadas, em alguns casos, poderia prejudicar a celeridade da investigação e a obtenção das provas necessárias (art. 6º, § 2º, da L. 9.296/96) [cf. STF - HC: 83515 RS, Relator o Ministro NELSON JOBIM, j. em 16/09/2004, Tribunal Pleno, p. em 04/03/2005].

In casu, a interceptação telefônica não é a única prova produzida, já que não se podem desprezar as apreensões de entorpecente realizadas e a prova oral produzida durante a instrução, mormente os testemunhos dos policiais que participaram das investigações.

2.3. Da alegação de nulidade do processo - falta de laudo pericial.

A d. Defesa do corréu AIVINO alega que no caso presente inexistente a prova da materialidade por faltar laudo das drogas apreendidas (fls. 8211/8219)

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo referente a apreensão mencionada em item '4.1.j' da denúncia encontra-se a fls. 4924/4926 .

Ademais, importante consignar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já reconheceu que o laudo pericial não é imprescindível se existir outras provas que corroboram o fato, senão vejamos:

A inexistência de laudo pericial definitivo de drogas não impede o reconhecimento da traficância e do caráter proscrito das substâncias apreendidas quando, excepcionalmente, for possível a sua comprovação por outros elementos de prova, tais como a juntada de Laudo de Constatação, confeccionado e assinado por perito oficial e pelas declarações das testemunhas. 2. Inviável o pleito de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico quando restaram cabalmente provadas nos autos a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, subsidiados pelas provas documentais e declarações das testemunhas que confirmaram o comércio malsão. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no

sentido de inadmitir a aplicação do princípio da coculpabilidade, por ocasionar, na prática, cartada em branco para aqueles que escolhem o crime como meio de vida (TJ-MT - APR 0001879-71.2019.8.11.0009, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Julgamento: 13/05/2020, DJe: 25/05/2020).

Ressalta-se, ainda, que eventual divergência de laudo pericial com outros anexados aos autos é matéria de mérito, a ser aferida adiante.